

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 21 rabia I 1424 – 23 mai 2003

146^{ème} année

N° 41

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de directeurs	1663
Maintien en activité dans le secteur public.....	1663

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale.....	1663
Attribution de la médaille du travail.....	1664

Ministère des Affaires Etrangères

Décret n° 2003-1101 du 13 mai 2003, portant ratification du programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman pour les années 2002, 2003 et 2004.....	1665
Décret n° 2003-1102 du 13 mai 2003, portant ratification de l'accord cadre de coopération économique, scientifique, culturelle et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun.....	1665

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de service hospitalo-universitaire.....	1665
--	------

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur général.....	1666
Nomination du directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis.....	1666
Maintien en activité dans le secteur public.....	1666

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.....	1666
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.....	1666
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.....	1667
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation.....	1667
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation.....	1668
Ministère des Finances	
Décret n° 2003-1114 du 19 mai 2003, fixant les procédures d'application du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux	1669
Décret n° 2003-1115 du 19 mai 2003, portant approbation de la convention relative à l'ouverture d'un bureau de représentation en Tunisie par le groupe crédit industriel et commercial (C.I.C.).....	1670
Ministère de l'Industrie et de l'Energie	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1670
Dérogation pour exercer dans le secteur public.....	1671
Arrêté du Premier ministre du 13 mai 2003, autorisant la construction et l'exploitation d'une liaison électrique en 225kv, s'étendant du poste électrique de haute tension de Mornaguia à la ligne "Bir M'chergua Mnihla".....	1671
Ministère de l'Équipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire	
Décret n° 2003-1118 du 19 mai 2003, modifiant le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif / M'saken et à la fixation des tarifs y afférents	1671
Décret n° 2003-1119 du 19 mai 2003, relatif au droit de péage sur l'autoroute « A4 » Tunis-Bizerte et à la fixation de son montant.....	1673
Maintien en activité dans le secteur public.....	1674
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 2003-1121 du 19 mai 2003, portant approbation d'un avenant de la convention conclue entre le ministère de la santé publique et la clinique internationale de Carthage.....	1674
Attribution du prix du Président de la République de don du sang de l'année 2002....	1674
Maintien en activité dans le secteur public.....	1674
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale	
Nomination d'ingénieurs généraux.....	1674
Ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et des Ressources Hydrauliques	
Maintien en activité dans le secteur public.....	1675

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1095 du 19 mai 2003.

Monsieur Mohamed Laroussi Khedhri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur du centre de recherches et des études administratives à l'école nationale d'administration.

Par décret n° 2003-1096 du 19 mai 2003.

Monsieur Hamadi Belhadj Aissa, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur des études à l'école nationale d'administration.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1097 du 13 mai 2003.

Monsieur Mustapha Chaouche, contrôleur des dépenses publiques, chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au Premier ministre, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} novembre 2003.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

Décret n° 2003-1098 du 19 mai 2003, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, telle que modifiée par la loi n° 95-101 du 27 novembre 1995 et notamment son article 42,

Vu le décret n° 75-775 du 30 octobre 1975, fixant les attributions du ministère des affaires sociales,

Vu le décret n° 96-341 du 6 mars 1996, fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale, telle que modifié par le décret n° 99-1011 du 10 mai 1999,

Vu le décret n° 2002-2011 du 5 septembre 2002, relatif à la nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - La liste des avantages exclus de l'assiette de cotisation au titre des régimes de sécurité sociale est fixée comme suit :

1- Prime de rentrée scolaire dans la limite de 30% du SMIG mensuel régime de 48 heures par semaine de travail, par enfant scolarisé.

2- Prime de crèche et de jardin d'enfants dans la limite de 20% du SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine pour chaque enfant.

3- Prime de colonie de vacances dans la limite des montants octroyés par la caisse nationale de sécurité sociale au profit de ses affiliés.

4- Prime de réussite dans le cas de réussite de l'agent ou de l'un de ses enfants dans la limite de 30% du SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.

5- Prime de médaille de travail dans la limite d'une mensualité de salaire plafonnée à deux fois le SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.

6- Les cadeaux en nature et en espèces accordés à l'occasion de la mise à la retraite dans la limite de trois mensualités de salaire.

7- Les aides exceptionnelles accordées à l'occasion d'un mariage ou d'un pèlerinage dans la limite d'une mensualité de salaire plafonnée à deux fois le SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.

8- Les aides exceptionnelles octroyées à l'occasion d'une naissance ou d'une circoncision ou à l'occasion des fêtes religieuses dans la limite d'un salaire mensuel plafonné à un SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine.

9- Les aides exceptionnelles accordées à l'occasion d'un événement malheureux ou d'un décès.

10- Les vêtements de travail y compris les tenues nécessitées par les besoins de service ou de protection, demeurant propriété de l'employeur.

11- Le lait, le savon et autres produit accordés aux employés dans le cadre de la préservation de la santé et de la sécurité au travail ou leur contre valeur en espèces.

12- Les montants accordés aux agents de l'entreprise chargés d'effectuer des missions à l'intérieur de la République en contre partie du séjour, de la restauration et du transport sous réserve de présentation d'un ordre de mission.

13 - Les frais de restauration dans la limite de 3 fois le SMIG horaire régime de 48 heures par semaine de travail, par repas et par jour de travail à double séance.

14- Les montants engagés au profit des agents dont la nature de leur travail nécessite l'utilisation de leurs moyens personnels de transport au profit de l'entreprise, et ce, dans la limite de 15% du SMIG horaire régime 48 heures de

travail par semaine, par kilomètre sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- ladite indemnité ne doit pas être généralisée, elle doit être limitée aux personnes dont la nature de leur activité nécessite le déplacement,

- la présentation des pièces justifiant l'accomplissement de cette opération (ordre de mission, pièces justificatives nécessaires...),

- le non recours aux frais de transports suivant un montant fixe et successif,

15- Le transport du personnel des compagnies aériennes, maritimes et terrestres,

16- Les indemnités qui ont trait aux actions culturelles, sportives ou de loisirs, telles que les indemnités accordées aux associations au sein de l'entreprise ou l'organisation des excursions.

17- Les indemnités spécifiques accordées aux agents de l'entreprise commis à l'étranger dans le cadre de la réalisation de marchés ou de l'exportation de services, tels que l'informatique, les études ou les échanges d'expériences, et ce, dans la limite de la partie dépassant leurs salaires habituels accordés à leurs homologues en Tunisie.

18- Les primes supportées par l'employeur au titre de l'assurance collective sur la maladie ou de l'assurance collective sur la vie au profit de ses employés.

19- La contrepartie des missions temporaires accomplies par des affiliés à un autre régime de sécurité sociale à condition que ces missions soient autorisées par l'employeur, et ce, dans la limite de dix heures par semaine pour le secteur de l'enseignement primaire et secondaire et de trois heures par semaine pour les autres secteurs.

20- Les salaires octroyés par les entreprises de presse aux pigistes occasionnels en contrepartie de leurs missions temporaires selon les conditions suivantes :

- leur activité doit être autorisée par l'employeur d'origine,

- ils doivent être couverts au titre de leur activité principale par un régime légal de couverture sociale,

- le montant mensuel accordé au pigiste occasionnel ne doit pas dépasser le double du SMIG mensuel régime de 48 heures de travail par semaine,

- le montant global des salaires et indemnités accordés aux pigistes occasionnels susceptibles d'être exclus, ne doit pas dépasser le taux suivant de l'ensemble des salaires servis par l'entreprise de presse :

- * 10 % en ce qui concerne les journaux quotidiens,

- * 25 % en ce qui concerne les journaux hebdomadaires et autres.

21- Les montants et avantages accordés aux étudiants et élèves en contrepartie des travaux saisonniers accomplis durant les vacances officielles.

22- Les montants accordés aux étudiants stagiaires dans le cadre des stages obligatoires exigés par la nature de leurs études, et ce, dans la limite des montants octroyés à leurs homologues bénéficiant de stages d'initiation à la vie professionnelle.

23- Les gratifications de fin de service : ce qui dépasse le montant de l'indemnisation prévue par le code du travail et à condition de l'approbation de l'inspection du travail ou de la commission de contrôle des licenciements.

24- Les dommages et intérêts fixés judiciairement et octroyés en réparation d'un préjudice.

Art. 2 - Ne sont pas pris en considération dans l'assiette des cotisations au titre des régimes de sécurité sociale, les montants qui n'ont pas la nature de salaire ou accessoires de salaire et qui sont considérés comme charges et frais imposés par la nécessité du travail et qui sont à la charge directe de l'entreprise ou sous forme de remboursement de frais à ses agents sur la base de justificatifs et de factures comptables.

Art. 3. - Le montant global des avantages exclus de l'assiette de cotisations au titre des éléments cités à l'article premier du présent décret ne peut dépasser le taux de 5% de l'ensemble des salaires accordés par l'entreprise.

Toutefois, ne sont pas pris en compte pour la détermination du plafond visé à l'alinéa précédent, les éléments prévus par les paragraphes 16, 17, 18, 19, 23 et 24 de l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 96-341 du 6 mars 1996 fixant la liste des avantages exclus de l'assiette de cotisations au titre du régime de sécurité sociale, tel que modifié par le décret n° 99-1011 du 10 mai 1999.

Art. 5. - Le ministre des affaires sociales et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MEDAILLE DU TRAVAIL

Par décret n° 2003-1099 du 13 mai 2003.

La médaille du travail échelon exceptionnel "Or" est attribuée aux travailleurs bénéficiaires du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2002 et dont les noms suivent :

- Lazhar Hedfi, Présidence de la République,

- Nahed M'ghirbi, chambre des députés,

- Abderrahmen Hedhli, ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs,

- Mahmoud Guerendi, ministère de l'éducation et de la formation,

- Lotfi Oueslati, compagnie internationale de promotion industrielle "CIPI" à La Souka, (gouvernorat de l'Ariana),

- Habiba Bouderbala épouse Laouini, société "Valéo Embrayages Tunisie", à Jdaïda (gouvernorat de Manouba),

- Abdallah Ben Nasra, société tunisienne du sucre à Béja (gouvernorat de Béja),

- Mohamed Abbour, société africaine de peinture "Valantine" à Ben Arous (gouvernorat de Ben Arous),

- Fethi Ayari, société les ciments de Jbel El Oust, groupe "SAMPOUR" à Bir M'chergua (gouvernorat de Zaghouan),
- Fadhel Ben Mansour, société tunisienne d'industrie de peinture "SOTUFAP-FLEURTEX", à Sakiet Ezzit (gouvernorat de Sfax),
- Hassan El Bach, groupe chimique tunisien, usine d'acide phosphorique de Gabès (gouvernorat de Gabès),
- Abdelhamid Belhaj Letaïef, société de phosphate Gafsa, (gouvernorat de Gafsa),
- Hammadi Gara, coopérative agricole et industrielle Zouila à Mahdia, (gouvernorat de Mahdia).

Par décret n° 2003-1100 du 13 mai 2003.

La médaille du travail échelon exceptionnel "Or" est attribuée aux personnes dont les noms suivent :

- Abdennour Meddahi, secrétaire général adjoint, responsable du secteur privé, l'U.G.T.T,
- Mohamed Ben Yahia, secrétaire général de l'union régionale du travail de Béja, l'U.G.T.T,
- Mouldi Sayari, secrétaire général de l'union régionale du travail de Siliana, l'U.G.T.T,
- Abderrazek Béjaoui, secrétaire général de l'union régionale du travail de Bizerte, l'U.G.T.T,
- Béchir Abid, secrétaire général de l'union régionale du travail de Kébili, l'U.G.T.T,
- Fethi Bguir, secrétaire général de l'union régionale du travail de Tataouine, l'U.G.T.T,
- Mongi Abderrahim, secrétaire général de la fédération générale des professions diverses, l'U.G.T.T,
- Noureddine El Louati, secrétaire général de la fédération générale des ports et docks, l'U.G.T.T,
- Bader Hermassi, secrétaire général du syndicat général des surveillants et des surveillants généraux, l'U.G.T.T,
- Moncef Zéhi, secrétaire général du syndicat général de l'enseignement de base, l'U.G.T.T,
- Mohamed Naceur Nsiri, secrétaire général de la fédération générale de la métallurgie, l'U.G.T.T,
- Mongia Zbidi, coordinatrice de la commission nationale de la femme travailleuse, l'U.G.T.T.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, le programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman pour les années 2002, 2003 et 2004, conclu à Maskat le 24 décembre 2002.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1102 du 13 mai 2003, portant ratification de l'accord cadre de coopération économique, scientifique, culturelle et technique entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu l'accord cadre de coopération économique, scientifique, culturelle et technique, conclu, à Tunis le 16 décembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun.

Décète :

Article premier. - Est ratifié, l'accord cadre de coopération économique, scientifique, culturelle et technique conclu, à Tunis le 16 décembre 2002, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République du Cameroun.

Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

Décret n° 2003-1101 du 13 mai 2003, portant ratification du programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman pour les années 2002, 2003 et 2004.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 32,

Vu le programme exécutif de coopération culturelle entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement du Sultanat d'Oman pour les années 2002, 2003 et 2004, conclu à Maskat le 24 décembre 2002.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2003-1103 du 13 mai 2003.

Le docteur Mohamed Hédi Dougui, maître de conférences agrégé hospitalo-universitaire en médecine, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-universitaire à l'hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa (service de médecine interne).

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1104 du 13 mai 2003.

Monsieur Ridha Methnani, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur général de la coopération internationale au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, à compter du 3 mai 2003.

Par décret n° 2003-1105 du 13 mai 2003.

Monsieur Bahri Rezig, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Tunis, à compter du 20 février 2003.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1106 du 13 mai 2003.

Monsieur Ahmed Touili, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1107 du 13 mai 2003.

Monsieur Mongi Dabbabi, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1108 du 13 mai 2003.

Madame Fathia Zghal, professeur de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1109 du 13 mai 2003.

Monsieur Youssef Ben Romdhane, maître de conférences, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1110 du 13 mai 2003.

Madame Dalila Ben Osman, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1111 du 13 mai 2003.

Monsieur Messaoud Rejiba, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenu en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1112 du 13 mai 2003.

Madame Moufida Ghariani épouse Baccouche, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Par décret n° 2003-1113 du 13 mai 2003.

Madame Faouzia Aicha Wertani épouse Ben Osman, maître assistant de l'enseignement supérieur, est maintenue en activité pour une année, à compter du 1^{er} octobre 2003.

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 29 mai 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 17 juillet 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires ou documentalistes.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 juin 2003.

Tunis, le 13 mai 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 29 mai 2001, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 17 juillet 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement des bibliothécaires adjoints ou documentalistes adjoints.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatre (4).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 juin 2003.

Tunis, le 13 mai 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-834 du 13 avril 1998, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques, tel qu'il a été modifié par le décret n° 98-1686 du 31 août 1998 et le décret n° 99-528 du 8 mars 1999,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 30 janvier 1999, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 12 juillet 2003 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires d'administration appartenant au corps administratif commun des administrations publiques.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à trente (30).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 12 juin 2003.

Tunis, le 13 mai 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier. - L'examen professionnel sur épreuves, pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis à l'examen,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date du déroulement de l'examen professionnel.

Art. 3. L'examen professionnel sur épreuves susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à passer l'examen,
- superviser le déroulement des épreuves et leur correction,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 4. – L'examen professionnel sur épreuves susvisé est ouvert aux agents temporaires de la catégorie "C" occupant l'emploi de commis des bibliothèques ou de documentation, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans la catégorie à la date de clôture de la liste des candidatures.

Art. 5. – Les candidats à l'examen professionnel sur épreuves susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration concernée et accompagnées des pièces suivantes :

- une attestation certifiant que le dossier administratif du candidat contient toutes les pièces justifiant que l'intéressé remplit les conditions légales requises pour l'accès à la fonction publique,

- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services civils ou militaires accomplis par l'intéressé, ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,

- une ampliation dûment certifiée conforme de l'arrêté portant recrutement du candidat en qualité d'agent temporaire de la catégorie "C" occupant l'emploi de commis des bibliothèques ou de documentation,

- une ampliation dûment certifiée conforme de l'acte fixant la dernière situation administrative de l'intéressé.

Art. 6. – Toute candidature enregistrée au bureau d'ordre après la clôture de la liste des candidatures sera rejetée.

Art. 7. – La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie sur proposition du jury de l'examen professionnel.

Art. 8. – L'examen professionnel sur épreuves susvisé comporte deux épreuves écrites :

- une épreuve portant sur l'administration tunisienne,
- une épreuve portant sur les attributions de commis des bibliothèques ou de documentation.

La durée et les coefficients appliqués à chaque épreuve sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
- Epreuve portant sur l'administration tunisienne	2 heures	1
- Epreuve portant sur les attributions de commis des bibliothèques ou de documentation	2 heures	2

Art. - 9. L'épreuve portant sur l'administration tunisienne, aura lieu obligatoirement en langue arabe et l'épreuve portant sur les attributions de commis des bibliothèques ou de documentation aura lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Chaque épreuve aura lieu en quatre (4) pages au maximum, les pages dépassant le nombre maximum précité ne sont pas prises en considération.

Art. 10. – Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des deux épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 11. – Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 12. – Les deux épreuves sont soumises à une double correction. Il est attribué à chacune des épreuves une note exprimée en chiffres variant de zéro (0) à vingt (20), la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve est soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs pour une nouvelle correction, la note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 13. – Toute note inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. – Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a pas obtenu un total de trente (30) points au moins aux deux épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points aux deux épreuves, la priorité est accordée au plus ancien dans la catégorie et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 15. – La liste des candidats admis à l'examen professionnel sur épreuves susvisé est arrêtée par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie.

Art. 16. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 13 mai 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 13 mai 2003, portant ouverture d'un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation.

Le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-2762 du 6 décembre 1999, fixant le statut particulier du corps des personnels des bibliothèques et de la documentation dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 13 mai 2003, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie, le 17 juillet 2003 et jour suivants, un examen professionnel sur épreuves pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "C" dans le grade de commis des bibliothèques ou de documentation.

Art. 2. - Le nombre de postes à pourvoir est fixé à quatorze (14).

Art. 3. - La date de clôture de la liste des candidatures est fixée au 17 juin 2003.

Tunis, le 13 mai 2003.

*Le ministre de l'enseignement supérieur, de la
recherche scientifique et de la technologie*

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 2003-1114 du 19 mai 2003, fixant les procédures d'application du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961, relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales, tel que modifié par la loi n° 85-84 du 11 août 1985,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux,

Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002 portant loi de finances pour l'année 2003,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et notamment son article 24 bis,

Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,

Vu le code des droits et procédures fiscaux promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales,

Vu la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment son article 65,

Vu la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002, portant institution d'un régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux et notamment son article 3,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l'importation et à l'exportation et les organismes habilités à faire ce contrôle,

Vu l'avis du ministre des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le régime fiscal privilégié prévu par la loi n° 2002-103 du 23 décembre 2002 susvisé est appliqué sur les voitures de tourisme à moteur à piston alternatif à allumage autre qu'à combustion interne d'une cylindrée n'excédant pas 1200 cm³ et dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux, à leur importation par les concessionnaires agréés conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 2. - Les déclarations en douane de mise à la consommation des voitures de tourisme importées dans le cadre des dispositions de l'article premier du présent décret, doivent être établies au nom des concessionnaires agréés, accompagnées d'un engagement de ne céder ces voitures qu'aux personnes physiques de nationalité tunisienne disposant d'un certificat d'éligibilité pour l'acquisition d'une voiture de tourisme d'une puissance ne dépassant pas 4 chevaux vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié, délivré par les services du ministère chargé du commerce.

Art. 3. - Les personnes physiques de nationalité tunisienne désirant acquérir une voiture de tourisme d'une puissance ne dépassant pas 4 chevaux vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié indiqué à l'article premier ci-dessus, doivent avant toute opération d'acquisition, inscrire leurs noms aux registres tenus dans ce cadre par les concessionnaires agréés.

Art. 4. - Le régime fiscal privilégié indiqué à l'article premier du présent décret est accordé aux voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux destinées exclusivement à l'usage personnel.

Art. 5. - Les voitures de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret doivent être immatriculées dans la série symbolisée par le mot " Tunisie en langue arabe " et le certificat d'immatriculation doit porter obligatoirement la mention "voiture inaccessibile pendant deux années". La cession de ces voitures avant l'expiration de la période d'inaccessibilité fixée à deux années, à partir de la date de leur première mise en circulation, est subordonnée à l'acquittement de la différence entre le montant des droits et taxes payé et le montant des droits et taxes dus selon les taux appliqués sur les voitures de tourisme importées par les concessionnaires agréés, et en vigueur à la date de la régularisation et sur la base de la valeur en douane à cette même date.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions prévues par la loi indiquée à l'article premier ci-dessus, le droit d'obtention du certificat d'éligibilité pour l'acquisition de la voiture de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié, ne peut être cédé qu'entre époux.

Art. 7. - En cas du décès de l'acquéreur de la voiture de tourisme d'une puissance n'excédant pas 4 chevaux vapeur fiscaux, bénéficiant du régime fiscal privilégié avant l'expiration de la période d'inaccessibilité fixée à deux années, l'avantage fiscal demeure un droit acquis pour les héritiers qui ne sont plus soumis aux conditions d'inaccessibilité de la voiture et à l'acquittement du montant de la différence des droits et taxes, prévues à l'article 5 du présent décret.

Art. 8. - Les numéros d'inscription des personnes physiques de nationalité tunisienne aux registres tenus par les concessionnaires agréés avant la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret, demeurent valables.

Art. 9. - Sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent décret, la période minimale fixée à sept ans pour le renouvellement du bénéfice du régime fiscal privilégié prévu à l'article premier du présent décret, est décomptée à partir de la date de la première mise en circulation des voitures de tourisme concernées. Cette procédure s'applique également pour les personnes physiques de nationalité tunisienne qui ont bénéficié du régime fiscal privilégié concernant les voitures de tourisme dont la

puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux, avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 10. - Les pièces produites à l'appui de la demande d'obtention du certificat d'éligibilité déposée pour l'acquisition d'une voiture de tourisme dont la puissance ne dépasse pas 4 chevaux vapeur fiscaux bénéficiant du régime fiscal privilégié prévu par l'article premier du présent décret, ainsi que les formalités pratiques d'octroi de ce certificat, sont fixées par décision du ministre chargé du commerce.

Art. 11. - Les ministres des finances, des technologies de la communication et du transport, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1115 du 19 mai 2003, portant approbation de la convention relative à l'ouverture d'un bureau de représentation en Tunisie par le groupe crédit industriel et commercial (C.I.C).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28.

Décète :

Article premier. - Est approuvée, la convention annexée au présent décret, conclue entre le ministre des finances et le groupe crédit industriel et commercial (CIC) et relative à l'ouverture d'un bureau de représentation en Tunisie.

Art. 2. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE
ET DE L'ENERGIE**

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1116 du 13 mai 2003.

Monsieur Mohamed Ali Bouleymen est maintenu en activité dans le secteur public pour une deuxième année, à compter du 1^{er} juin 2003.

DEROGATION

Par décret n° 2003-1117 du 13 mai 2003.

Il est accordé à Monsieur Mohamed Larbi Cherif, cadre au groupe chimique tunisien, une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une période d'un an, à compter du 6 juin 2003.

Arrêté du Premier ministre du 13 mai 2003, autorisant la construction et l'exploitation d'une liaison électrique en 225kv, s'étendant du poste électrique de haute tension de Mornaguia à la ligne "Bir M'chergua Mnihla".

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de l'industrie et de l'énergie,

Vu le décret du 12 octobre 1887, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes télégraphiques et téléphoniques,

Vu le décret du 30 mai 1922, relatif à l'établissement, à l'entretien et à l'exploitation des lignes de transport d'énergie électrique,

Vu le certificat d'affichage et de non opposition émanant des gouverneurs de la Manouba et de l'Ariana,

Vu l'avis des ministres de la défense nationale, de l'intérieur et du développement local, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, des technologies de la communication et du transport et de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Arrête :

Article premier. - Dans le cadre de la réalisation et de l'exploitation des lignes électriques en 225kv, s'étendant du poste électrique de haute tension de Mornaguia à la ligne Bir M'chergua-Mnihla, les agents du ministère de l'industrie et de l'énergie, ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz et ceux de l'entreprise cocontractante sont autorisés à pénétrer dans les propriétés non bâties et non fermées de murs ou autre clôture équivalente, et énumérées dans les listes déposées aux sièges des gouvernorats de la Manouba et de l'Ariana.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, affiché au siège des gouvernorats concernés et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par les lignes électriques mentionnées à l'article premier du présent arrêté.

Tunis, le 13 mai 2003.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Décret n° 2003-1118 du 19 mai 2003, modifiant le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam-Lif/M'saken et à la fixation des tarifs y afférents.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment ses articles 33 et 34,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ses textes d'application, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 95-720 du 17 avril 1995, portant approbation de la convention et du cahier des charges relatifs à la concession d'exploitation de l'autoroute A I Hammam – Lif/M'saken au profit de la société Tunisie-Autoroutes,

Vu le décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996, relatif au droit de péage sur l'autoroute Hammam – Lif / M'saken et à la fixation des tarifs y afférents, tel que modifié par le décret n° 97-1003 du 26 mai 1997,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules, tel que modifié par le décret n° 2000-751 du 13 avril 2000 et par le décret n° 2001-1789 du premier août 2001,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

Article premier. - Les articles 3 et 4 du décret n° 96-2263 du 4 décembre 1996 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article 3 (nouveau). - Les tarifs déterminant le droit de péage sont fixés, par référence aux catégories des véhicules et aux barrières de péage, comme suit :

Tarifs en dinar

Catégorie Barrières	I	II	III
Mornag (PK 10)	1,200	1,900	2,700
Bouficha (PK 65) (sur échangeur)	0,400	0,600	0,900
Enfidha (PK 89) (sur échangeur)	0,900	1,500	2,100
Hergla (PK 100)	1,600	2,700	3,700
Hergla (PK 101) (sur échangeur)	0,400	0,600	0,900
Sousse (PK 127)	0,500	0,700	1,100

Article 4 (nouveau) - Le droit de péage est fixé selon le point de départ du véhicule et sa destination, compte tenu des tarifs visés à l'article 3 (nouveau) du présent décret, ainsi qu'il suit :

Catégorie I

En dinar

Destination Origine	Hamмам-Lif	Grombalia - Turki - Hammamet	Bouficha	Enfidha	Hergla	Sousse	M'saken
Hamмам-Lif		1,200	1,600	2,100	2,800	2,800	3,300
Grombalia - Turki - Hammamet	1,200		0,400	0,900	1,600	1,600	2,100
Bouficha	1,600	0,400		0,900	1,600	1,600	2,100
Enfidha	2,100	0,900	0,900		1,600	1,600	2,100
Hergla	2,800	1,600	1,600	1,600		0,400	0,900
Sousse	2,800	1,600	1,600	1,600	0,400		0,500
M'saken	3,300	2,100	2,100	2,100	0,900	0,500	

Catégorie II

En dinar

Destination Origine	Hamмам-Lif	Grombalia - Turki - Hammamet	Bouficha	Enfidha	Hergla	Sousse	M'saken
Hamмам-Lif		1,900	2,500	3,400	4,600	4,600	5,300
Grombalia - Turki - Hammamet	1,900		0,600	1,500	2,700	2,700	3,400
Bouficha	2,500	0,600		1,500	2,700	2,700	3,400
Enfidha	3,400	1,500	1,500		2,700	2,700	3,400
Hergla	4,600	2,700	2,700	2,700		0,600	1,300
Sousse	4,600	2,700	2,700	2,700	0,600		0,700
M'saken	5,300	3,400	3,400	3,400	1,300	0,700	

Catégorie III

En dinar

Destination Origine	Hamam-Lif	Grombalia - Turki - Hammamet	Bouficha	Enfidha	Hergla	Sousse	M'saken
Hamam-Lif		2,700	3,600	4,800	6,400	6,400	7,500
Grombalia - Turki - Hammamet	2,700		0,900	2,100	3,700	3,700	4,800
Bouficha	3,600	0,900		2,100	3,700	3,700	4,800
Enfidha	4,800	2,100	2,100		3,700	3,700	4,800
Hergla	6,400	3,700	3,700	3,700		0,900	2,000
Sousse	6,400	3,700	3,700	3,700	0,900		1,100
M'saken	7,500	4,800	4,800	4,800	2,000	1,100	

Art. 2. - Le nouveau droit de péage prend effet à partir du 26 mai 2003.

Art. 3. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-1119 du 19 mai 2003, relatif au droit de péage sur l'autoroute « A4 » Tunis-Bizerte et à la fixation de son montant.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat et notamment ses articles 33 et 34,

Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix et ses textes d'application, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,

Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,

Vu le décret n° 2000-147 du 24 janvier 2000, fixant les règles techniques d'équipement et d'aménagement des véhicules, tel que modifié par le décret n° 2000-751 du 13 avril 2000 et par le décret n° 2001-1789 du 1^{er} août 2001,

Vu le décret n° 2000-645 du 21 mars 2000, portant approbation de la convention et du cahier des charges relatifs à la concession de construction, d'entretien et

d'exploitation de l'autoroute « A4 » Tunis - Bizerte au profit de la société Tunisie-Autoroutes,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières et des technologies de la communication et du transport,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Le droit de péage sur l'autoroute «A4» Tunis - Bizerte est fixé en fonction de la classification du véhicule, son point de départ et sa destination.

Art. 2. - Les véhicules soumis au droit de péage sont classés en trois catégories :

* **catégorie 1** : les motos et les véhicules avec deux ou trois essieux ayant une hauteur au droit de l'essieu avant inférieure à 1,30 mètre,

* **catégorie 2** : les véhicules avec deux essieux ayant une hauteur au droit de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre,

* **catégorie 3** : les véhicules avec trois essieux et plus ayant une hauteur au droit de l'essieu avant supérieure à 1,30 mètre.

Art. 3. - Le droit de péage est fixé en fonction du point de départ et de la destination du véhicule, compte tenu de la classification selon les catégories (1 ,2 et 3) visées à l'article 2 du présent décret, comme suit :

Catégorie 1

En dinar

Destination Origine	Sidi Thabet	Utique	El Alia	Menzel Jemil
Sidi Thabet		0,600	0,800	1,200
Utique	0,600		0,300	0,600
El Alia	0,800	0,300		0,400
Menzel Jmil	1,200	0,600	0,400	

Catégorie 2

En dinar

Destination Origine	Sidi Thabet	Utique	El Alia	Menzel Jemil
Sidi Thabet		0,900	1,300	1,900
Utique	0,900		0,400	1,000
El Alia	1,300	0,400		0,600
Menzel Jmil	1,900	1,000	0,600	

Catégorie 3

En dinar

Destination Origine	Sidi Thabet	Utique	El Alia	Menzel Jemil
Sidi Thabet		1,400	1,800	2,700
Utique	1,400		0,700	1,400
El Alia	1,800	0,700		0,900
Menzel Jmil	2,700	1,400	0,900	

La redevance d'usage comprend la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 4. - Le recouvrement du droit de péage dû par les usagers de l'autoroute est effectué par la société Tunisie-Autoroutes, sous réserve des exceptions prévues à l'alinéa premier de l'article 33 de la loi n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier de l'Etat.

Art. 5. - La société exploitante peut accorder des réductions aux usagers de l'autoroute désireux de s'acquitter de cette redevance par des abonnements périodiques ou par des cartes prépayées, et ce après accord de l'autorité de tutelle.

Les exploitants des transports publics bénéficient des cartes d'abonnement et des réductions susvisées les plus favorables.

Art. 6. - Le droit de péage sur l'autoroute « A4 » Tunis - Bizerte sera mis en application à compter du 26 mai 2003.

Art. 7. - Les ministres de l'intérieur et du développement local, des finances, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, des domaines de l'Etat et des affaires foncières, de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et des technologies de la communication et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1120 du 13 mai 2003.

Monsieur Romdhane Ben Makhoulouf, ingénieur général au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, est maintenu en activité pour une nouvelle année, à compter du 1^{er} novembre 2003.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 2003-1121 du 19 mai 2003, portant approbation d'un avenant de la convention conclue entre le ministère de la santé publique et la clinique internationale de Carthage.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents et notamment son article 14,

Vu le décret n° 2002-137 du 28 janvier 2002, portant approbation de la convention conclue entre le ministère de la santé publique et la clinique internationale de Carthage,

Vu l'avis des ministres du développement et de la coopération internationale, des finances, de l'emploi et du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis de la commission supérieure d'investissement, réunie le 30 décembre 2002.

Décète :

Article premier. - Est approuvé, l'avenant de la convention conclue, le 3 décembre 2001, entre le ministère de la santé publique et la clinique internationale de Carthage et annexé au présent décret.

Art. 2. - Les ministres du développement et de la coopération internationale, des finances, de l'emploi, du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 19 mai 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

PRIX DE DON DU SANG

Par décret n° 2003-1122 du 13 mai 2003.

Le prix du Président de la République de don du sang, de l'année 2002, est attribué au gouvernorat de Sousse.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1123 du 13 mai 2003.

Le docteur Zlitni Mongi, professeur hospitalo-universitaire en médecine, chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital Charles Nicolle, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} juillet 2003.

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT

ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-1124 du 13 mai 2003.

Monsieur Slaiem Abid, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale (institut national de la statistique), est nommé ingénieur général.

Par décret n° 2003-1125 du 13 mai 2003.

Monsieur Mohamed Sadok Om Ezzine, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale (institut national de la statistique), est nommé ingénieur général.

Par décret n° 2003-1126 du 13 mai 2003.

Monsieur Salem Amari, ingénieur en chef au ministère du développement et de la coopération internationale (institut national de la statistique), est nommé ingénieur général.

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 2003-1127 du 13 mai 2003.

Monsieur Houssine Sghaïer, ingénieur général au ministère de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques, est maintenu en activité pour une période d'une année, à compter du 1^{er} septembre 2003.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 24 mai 2003"
